

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 은닉 발견재산(비상장주식)에 대한 신속한 법적조치
및 경매신청 등으로 무담보채권 회수 수익 제고
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부 XXX 차장대우(4급)는 2020. 2. 3.부터 현재까지 채권 관리1팀에서 근무하면서 무담보채권의 정리·추심·재산조사 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

2015년 6월, 9월 두 차례에 걸쳐 인수한 무담보채권(차주명: ○○○○ 주식회사)은 [표 12]와 같이 약 7년이 지난 감사일 현재까지 채무조정 및 회수액 없이 납부 독촉 등의 일반적 관리만 해오던 상태였다.

[표12] 무담보 채권 내역

(단위 : 백만 원)

인수일	차주번호	인수내역			현재 이자 (2022. 12. 9.자)	회수액
		원금	이자	매입대금		

“기재 생략”

그러던 중 2021. 5월 위 채무자의 연대보증인인 ▶▶▶의 친인척 ▷▷▷으로부터 ▶▶▶ 소유의 비상장주식(주식회사 ♡♡ XX,XXX주, 장부가 X.X억 원)이 있다는 제보를 받고 위 직원은 즉시 발견재산 조사에 착수하였고 연대보증인 ▶▶▶가 제보자인 친인척 ▷▷▷에게 명의신탁하여 은닉하고 있었던 주식회사 ♡♡의 비상장주식에 대한 ‘주주권 확인의 소’¹⁾(원고: ▶▶▶, 피고: ▷▷▷)를 제기하여 소송 진행 중인 사실을 확인하였다.

위 담당자는 우선 ▶▶▶가 위 소송 1심 승소 후 2심이 진행되는 등 쟁점 발견재산인 비상장주식이 ▶▶▶ 소유로 확정되지 않았지만 공사의 법적조치 전에 발견재산의 매매나 양도 등의 처분 등의 우려가 있어 이를 금지하도록 2021. 6. 23. 주식압류 명령²⁾을 신청하여 2021. 7. 2.(♣♣♣♣♣♣ 채권) 및 2021. 7. 6.(♣♣♣♣♣♣ 채권) 비상장주식 압류 명령 결정을 받았다.

이후 2021. 10. 14. 위 대법원에서 최종적으로 ▶▶▶의 승소가 확정됨에 따라 발견재산의 신속한 회수를 위해 해당 주식 양도 후 공사 공매 또는 법원 경매 진행에 대해 검토하였고 비상장주식 특성상 매각예정가격을 특정하기 어렵고 경매 진행을 위한 제3채무자 송달 불능, 주주명부, 주식가치평가서 등의 서류 미제출 등으로 경매가 지연되는 경우가 대부분인 점을 고려할 때 비상장주식을 공사가 직접 양도받아 공매하는 것은 비효율적이라고 판단하여

[그림 1]과 같이 2021. 12. 16. 관할 법원에 주식 양도명령을

1) 1심: ☆☆지법 20XX X XXXXX 2심: ★★지법 20XX X XXXXX 3심: 대법원 20XX X XXXXXX

2) 집행권원: ♥♥지방법원 ◆◆지원 20XX XX XXXXX, 20XX XX XXXXX 양수금 소송

「민사집행법」 제241조 제1항 제2호³⁾에 따라 특별한 현금화 방법인 유체동산경매에 관한 절차에 따른 양도 방식으로 신청하였고 법원이 이를 수용하여 유체동산 매각절차에 따른 집행을 결정하였다.

[그림 1] 주식 양도명령 신청서 중 발췌



또한 비상장주식 경매에는 잠재적 일반 입찰자가 거의 없어 자칫 하면 경매집행비용만 낭비될 수 있으므로 제3채무자인 주식회사 ♡♡이 경영권 보호 등의 이유로 자사주를 매입할 가능성이 있다고 보고 대표 이사와의 면담을 통해 매수 의향을 파악하고 관련 자료 등을 신속히 제출 받는 등 경매가 지체 없이 진행될 수 있도록 하였다.

다. 실적 또는 성과

-
- 3) 제241조(특별한 현금화 방법) ①압류된 채권이 조건 또는 기한이 있거나, 반대의무의 이행과 관련되어 있거나 그 밖의 이유로 추심하기 곤란한 때에는 법원은 채권자의 신청에 따라 각호의 명령을 할 수 있다.
2. 추심에 갈음하여 법원이 정한 방법으로 그 채권을 매각하도록 집행관에게 명하는 매각 명령

위와 같이 위 직원은 생소한 발견재산인 비상장주식에 대해 적기에 효율적인 방법으로 법적조치 등을 한 결과 본 비상장주식은 2022. 3. 22. 경매로 XXX백만 원에 매각⁴⁾되었고 2022. 6. 22. 공사는 XXX백만 원을 배당받아 본 무담보부채권 매입대금 XX백만 원 대비 약 X,XXX%를 회수하여 부산지역본부의 사업목표 달성은 물론 공사의 수익 제고에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 적극적인 발견재산 회수 활동으로 무담보 채권 회수 실적을 제고한 채권관리1팀 XXX 차장대우(4급)를 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

4) 낙찰자: 주식회사 미진 대표이사의 인척